



CUT: 86194-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0211-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 31 de julio de 2026

VISTO:

El expediente con Código Único de Trámite (CUT) 86194-2026 iniciado de oficio mediante el Informe Técnico N° 0120-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 06.05.2026 sobre modificación de la delimitación de la faja marginal, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0046-2025-ANA-AAA.MDD de fecha 10.03.2025, proponiendo el estudio denominado *“Estudio de Delimitación de la Faja Marginal de las Cochas, Humedales, Vegetación Asociada a Zonas Húmedas y sus Bienes Asociados, con una longitud perimetral de 3.30 km, ubicado en el Centro Poblado Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios”*.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 74 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que, en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. Asimismo, el artículo 6 de la referida Ley, señala que las fajas marginales son bienes naturales asociados al agua.

SEGUNDO.- Que, el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG establece que las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico, están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales; asimismo indica que, la Autoridad Administrativa del Agua fija las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos.

TERCERO.- Que, mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA se aprobó el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, estableciéndose los criterios, términos y métodos para efectuar la delimitación, aprobación, señalización y mantenimiento de las fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua natural y artificial, siendo de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio.

Firmado digitalmente por
MAMANI
PACOMPIA
Hipólito FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 31/07/2026

Firmado digitalmente por
HUIRANCCA
VILLASANTE
Edwar Alan FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 31/07/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 721DE8B2

CUARTO.- Que, el artículo 14 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, establece que las modificaciones o actualizaciones del ancho de las fajas marginales se realizan con las metodologías establecidas en el referido reglamento.

QUINTO.- Que, mediante la Resolución Directoral N° 0046-2025-ANA-AAA.MDD de fecha 10.03.2025, se aprobó los estudios de huella máxima que conforma el *“Estudio de delimitación de la faja marginal de las cochas en un área 7,12 ha, ubicado en el centro poblado de Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios”*; elaborado por la ASOCIACIÓN DE MORADORES DEL BARRIO PARQUE INDUSTRIAL y actualizado por la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, conforme a la metodología establecida en artículo 10 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

SEXTO.- Que, en este contexto, mediante el Informe Técnico N° 0120-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 06.05.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua propone la modificación de la faja marginal, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0046-2025-ANA-AAA.MDD y presentó el estudio denominado *“Estudio de Delimitación de la Faja Marginal de las Cochas, Humedales, Vegetación Asociada a Zonas Húmedas y sus Bienes Asociados, con una longitud perimetral de 3.30 km, ubicado en el Centro Poblado Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios”* conforme a los lineamientos del procedimiento establecido en el artículo 10 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, es decir, que para determinar el límite superior de la ribera, se utilizó el método de huella máxima. Asimismo, para determinar el ancho de la faja marginal se utilizó el índice descrito en el Anexo II del citado Reglamento.

SÉPTIMO.- Que, se ha puesto de conocimiento a la población y a las autoridades pertinentes sobre el estudio técnico de delimitación de faja marginal, conforme se advierte del Aviso Oficial N° 0050-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI, la Carta N° 0300-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI de fecha 27.05.2026 remitida a la JASS del Centro Poblado Menor Caychihue Alto Quebrada Nueva, la Carta N° 0301-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI de fecha 27.05.2026 remitida al Asentamiento de Moradores del Barrio Parque Industrial - Nueva, la Carta N° 0198-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI de fecha 27.05.2026 remitida la Municipalidad del Centro Poblado de Nueva, la Carta N° 0199-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI de fecha 27.05.2026 remitida a la Municipalidad Distrital de Huepetuhe, las mismas que fueron emitidas por la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari de solicitud de publicación del referido aviso oficial, los mismos que obran en el presente expediente.

OCTAVO.- Que, en fecha 05.06.2026, la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari llevó a cabo la verificación técnica de campo en los puntos de interés de la faja marginal de las cochas, humedales, vegetación asociada a zonas húmedas y sus bienes asociados, con una longitud, ubicado en el centro poblado Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, efectuándose la demarcación de los posibles puntos donde se determinará la modificación de la faja marginal, la verificación de las áreas de inundación, el límite superior de las riberas (huella máxima), así como la ubicación de hitos y verificación de áreas de los límites superiores de la ribera en base al estudio de delimitación de faja marginal, precisándose la ubicación geográfica de estos, mediante coordenadas UTM, Dátum WGS 84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM).

NOVENO.- Que, mediante el escrito de fecha 03.06.2026, la señora Verónica Sumerinde Mamani, con RUC N° 10433866393, presenta oposición técnica y legal contra el procedimiento de aprobación del estudio de delimitación de la faja marginal de las cochas, humedales, vegetación asociada a zonas húmedas y sus bienes asociados, señalando que podría generar afectaciones sobre áreas comprendidas dentro del IGAFOM aprobado para la concesión minera “Gallo de Oro 2002-K”. Asimismo, señala que existiría una presunta superposición con áreas previamente evaluadas y con la delimitación aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0046-2025-ANA-AAA.MDD, indicando, además posibles



inconsistencias técnicas en determinados vértices de la propuesta de delimitación. En ese sentido, solicita la suspensión del procedimiento hasta que se efectúe una evaluación integral de compatibilidad entre la delimitación anteriormente aprobada, el nuevo estudio presentado y las áreas comprendidas dentro de su IGAFOM, así como la realización de una evaluación técnica especializada sobre los límites propuestos.

DÉCIMO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0153-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 19.06.2026 el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, habiendo analizado el estudio técnico de modificación de la faja marginal de las área de interés, la verificación técnica de campo de fecha 05.06.2026 y la oposición presentada por la señora Verónica Sumerinde Mamani, concluyó: **i)** respecto al escrito de oposición, advierte que, el estudio de delimitación elaborado de oficio no se limita únicamente a la identificación y delimitación de los espejos de agua, sino que comprende un análisis integral del sistema hídrico existente, considerando las cochas, humedales, vegetación asociada a zonas húmedas, áreas de transición y demás bienes asociados al agua. Dicho análisis se encuentra sustentado en la evaluación multitemporal de imágenes satelitales, análisis hidrogeomorfológico, verificaciones de campo y la identificación de la conectividad hidrológica existente entre los diferentes componentes que conforman el sistema hídrico de la zona de estudio. Asimismo, la existencia de un Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM) aprobado no modifica la naturaleza jurídica de las fuentes naturales de agua ni de sus bienes asociados, cuya identificación, delimitación y administración constituyen competencias exclusivas de la Autoridad Nacional del Agua, de conformidad con la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y su Reglamento. En ese sentido, la oposición no acredita técnicamente la existencia de errores en la delimitación propuesta ni la afectación de derechos legalmente protegidos. Asimismo, los argumentos expuestos no desvirtúan los resultados del estudio elaborado ni la competencia de la Autoridad Nacional del Agua para la identificación y delimitación de las fuentes naturales de agua y sus bienes asociados. Por ello, corresponde desestimar la oposición presentada; **ii)** la metodología utilizada para la delimitación de la faja marginal fue mediante la huella máxima de las cochas, humedales, vegetación asociada a zonas húmedas y sus bienes asociados, de acuerdo al Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales; **iii)** respecto a la imagen utilizada, en el estudio se utilizaron diversas fuentes de información geoespacial, incluyendo imágenes satelitales de alta resolución (Google Satellite, Bing Satellite y Esri Satellite), análisis multitemporal de imágenes, así como la evaluación de índices espectrales (NDWI y NDMI) obtenidos a partir de imágenes Sentinel-2, con la finalidad de caracterizar las condiciones físicas y ambientales de la zona de estudio; **iv)** en cuanto a la generación de topografía, en el estudio de delimitación de la faja marginal de las cochas, humedales, vegetación asociada a zonas húmedas y sus bienes asociados, no se evidencia la realización de un levantamiento topográfico convencional mediante métodos directos de campo; sin embargo, la delimitación se sustentó en el uso de información geoespacial proveniente de imágenes satelitales, las cuales permitieron analizar la dinámica hídrica del sistema, su configuración superficial y la interacción con el entorno. Asimismo, el análisis fue complementado con un Modelo Digital de Elevación (MDE) y un ortomosaico obtenido mediante vuelo de dron, herramientas que proporcionaron información altimétrica y planimétrica de alta resolución para la identificación de la huella máxima, la caracterización del relieve y la delimitación de las zonas que conforman el sistema húmedo; **v)** para la segmentación del sistema húmedo, se realizó con ayuda de las distintas fuentes de información (imágenes satelitales, ortomosaicos, MDE) y el software QGIS, en la zona de interés se definió un solo segmento que corresponde a toda el área en estudio, y se definieron secciones o perfiles transversales representativos en distintos puntos; **vi)** para la identificación del límite superior de la ribera (huella máxima) en este caso LIMITE DE EXTENSION MAXIMA del sistema húmedo compuesto por las cochas, humedales, vegetación asociada a zonas húmedas y sus bienes asociados, se realizó primeramente con el reconocimiento a detalle mediante un análisis visual de las distintas imágenes con ayuda de herramientas SIG, a fin de contar con la mejor alternativa en cuanto a la identificación de la huella máxima de las cochas,



humedales, vegetación asociada a zonas húmedas y sus bienes asociados. Sin embargo, se identificaron sectores con una alteración significativa de su entorno natural, principalmente por el desarrollo de actividades mineras informales. Estas actividades han ocasionado la remoción de la cobertura vegetal y la modificación del terreno, ocupando áreas que anteriormente formaban parte del sistema húmedo y afectando parcialmente su extensión y funcionamiento natural; **vii)** se identificó los límites superiores de la ribera y las posibles áreas de inundación, apoyados en las fotos aéreas y los resultados del modelamiento hidráulico, además de imágenes satelitales de alta resolución que ayudaron a evaluar la situación actual de los ríos, la delimitación se realizó a partir de la definición del límite superior de la ribera del cauce. El ancho de la faja marginal es variable, dependiendo de las condiciones geomorfológicas y fisiográficas de cada punto, evaluadas según la metodología del Modelamiento Hidráulico; **viii)** los criterios aplicados para determinar el ancho de la faja marginal contenidos en el cuadro establecido en el artículo 12 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, no establece de manera expresa un ancho específico para zonas húmedas. Al tratarse de un sistema húmedo con cuerpos de agua comprendido dentro de las fuentes naturales reguladas por la Ley N° 29338, su delimitación se efectuó considerando sus características geomorfológicas, su dinámica hídrica y su **extensión máxima estacional**. En ese sentido, el ancho de la faja marginal del sistema húmedo compuesto por las cochas, humedales, vegetación asociada a zonas húmedas y sus bienes asociados tiene un ancho que varía entre cinco (05) a treinta y ocho (38) metros, el cual ha sido determinado con criterio técnico y bajo el principio de prevención, con la finalidad de garantizar la protección y funcionalidad ecológica del sistema húmedo; **ix)** la determinación del límite superior de la faja marginal no solo se basa en el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, sino también en la evaluación de las características morfología y/o geomorfología del área en estudio. Asimismo, la ubicación de hitos fue definida de una forma que sean el mínimo necesario para su señalización y considerando una ubicación estratégica, dichos hitos determinaran el límite superior de la faja marginal del sistema húmedo. En tal sentido, se establecieron **22** hitos codificados desde H-01 a H-22; estos hitos se encuentran debidamente georreferenciados en el sistema de coordenadas UTM Datum WGS-84, zona 19 Sur; **x)** de la revisión de la base gráfica de fajas marginales de la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, se identificó que parte del área materia del presente estudio fue previamente delimitada mediante la Resolución Directoral N° 0046-2025-ANAAAA.MDD, de fecha 10.03.2025, que aprobó la delimitación de la faja marginal de las cochas ubicadas dentro del ámbito de evaluación. Asimismo, se verificó que la zona húmeda objeto del presente estudio colinda con la faja marginal de la margen izquierda de la quebrada Seca, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0300-2024-ANAAAA.MDD. En ese sentido, considerando que el presente estudio incorpora una evaluación integral del sistema hídrico, incluyendo cochas, humedales, vegetación asociada a zonas húmedas, áreas de transición y demás bienes asociados, además de replantear la ubicación de vértices, hitos y anchos de faja marginal previamente establecidos, corresponde la **modificación integral** de la Resolución Directoral N° 0046-2025-ANAAAA.MDD.

UNDÉCIMO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0094-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 31.07.2026 el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó, considerando el análisis efectuado por el Área Técnica lo siguiente: **i)** respecto a la oposición analizada, se advierte que carece de fundamento técnico-legal para desvirtuar la propuesta de modificación de faja marginal, por lo que corresponde desestimarla; **ii)** en cuanto a la modificación de la delimitación de la faja marginal, para el presente caso, cabe precisar que ello implica una reforma integral de las condiciones y dimensiones aprobadas mediante la Resolución Directoral N° 0046-2025-ANA-AAA.MDD, por lo que resulta jurídicamente necesario dejar sin efecto dicho acto administrativo preexistente para evitar la incompatibilidad y dualidad de parámetros sobre el área de interés. Por lo tanto, el presente procedimiento se encuentra dentro de los parámetros y requisitos técnicos legales, por lo que corresponde aprobar el estudio denominado “*Estudio de Delimitación de la Faja Marginal de las Cochas, Humedales, Vegetación Asociada a Zonas Húmedas y sus Bienes Asociados, con una longitud perimetral*”



de 3.30 km, ubicado en el Centro Poblado Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios”, que implica modificar la delimitación de la faja marginal, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0046-2025-ANA-AAA.MDD.

DUODÉCIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal ñ) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DESESTIMAR la oposición presentada mediante el escrito de fecha 03.06.2026 por la señora Verónica Sumerinde Mamani, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

ARTÍCULO 2.- APROBAR los estudios de huella máxima que conforma el “*Estudio de Delimitación de la Faja Marginal de las Cochas, Humedales, Vegetación Asociada a Zonas Húmedas y sus Bienes Asociados, con una longitud perimetral de 3.30 km, ubicado en el Centro Poblado Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios*”, elaborado por el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, conforme a la metodología establecida en artículo 10 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

ARTÍCULO 3.- MODIFICAR la delimitación de la faja marginal, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0046-2025-ANA-AAA.MDD de fecha 10.03.2025, respecto del sistema hídrico, incluyendo cochas, humedales, vegetación asociada a zonas húmedas, áreas de transición y demás bienes asociados, además de replantear la ubicación de vértices, hitos y anchos de faja marginal previamente establecidos, el cual corresponde una **modificación integral**, conforme al anexo y el plano que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 4.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución Directoral N° 0046-2025-ANA-AAA.MDD, por las consideraciones expuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO 5.- NOTIFICAR la presente resolución a la Municipalidad Distrital de Huepetuhe; poner de conocimiento a la Asociación de Moradores del Barrio Parque Industrial, a la Municipalidad Provincial de Manu, al Gobierno Regional de Madre de Dios, a la Oficina Zonal Madre de Dios del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), a la Oficina Registral Madre de Dios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural de Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv
Adjunto anexo y plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 721DE8B2